

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong kỷ nguyên số: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho pháp luật Việt Nam

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân diễn ra trên quy mô lớn thông qua các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, thương mại điện tử và hệ thống quản trị dữ liệu.

Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mà công nghệ mang lại là nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, rò rỉ thông tin cá nhân và lạm dụng dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể bị thu thập và sử dụng mà người dùng không nhận thức đầy đủ hoặc không có sự đồng ý rõ ràng.

Quyền riêng tư được công nhận là một quyền cơ bản của con người trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế. Nhiều quốc gia đã xây dựng khung pháp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiêu biểu như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR). Việt Nam cũng đã ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến quyền riêng tư.

2. Phương pháp tìm kiếm và lựa chọn tài liệu

Tài liệu phục vụ cho báo cáo được thu thập thông qua nhiều nguồn học thuật khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu học thuật (Google Scholar), các tạp chí khoa học chuyên ngành luật, sách chuyên khảo và các nguồn nghiên cứu mở từ các trường đại học và viện nghiên cứu.

Các từ khóa chính được sử dụng trong quá trình tìm kiếm gồm: 'data protection law', 'privacy law', 'personal data protection', 'right to be forgotten', 'bảo vệ dữ liệu cá nhân' và 'quyền riêng tư'. Những tài liệu được lựa chọn phải có liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu, được xuất bản bởi các tổ chức học thuật uy tín và có giá trị tham khảo trong nghiên cứu luật.

3. Tổng quan nghiên cứu

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng các quy định pháp luật về quyền riêng tư có tác động đáng kể đến hành vi của người dùng và doanh nghiệp trên môi trường trực tuyến.

Schmitt, Miller và Skiera (2021) cho thấy việc áp dụng các quy định về quyền riêng tư có thể làm thay đổi cách các trang web thu thập và xử lý dữ liệu người dùng.

Wagner (2022) phân tích sự thay đổi của các chính sách quyền riêng tư trong hơn 25 năm và nhận thấy rằng các quy định pháp luật ngày càng yêu cầu mức độ minh bạch cao hơn trong việc công bố thông tin và xử lý dữ liệu cá nhân.

Trong bối cảnh Việt Nam, nhiều nghiên cứu học thuật đã bắt đầu tập trung phân tích khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật. Những nghiên cứu này cho thấy Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi và nâng cao nhận thức của xã hội về quyền riêng tư.

4. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin cậy nguồn

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Phương pháp	Năm	Độ tin cậy
1	The Impact of Privacy Laws on Online User Behavior	Bài báo khoa học	Phân tích dữ liệu website	2021	★★★★★
2	Privacy Policies Across the Ages	Bài báo khoa học	Phân tích dữ liệu lịch sử	2022	★★★★★
3	The Privacy Policy Landscape After GDPR	Bài báo khoa học	Phân tích chính sách	2018	★★★★★
4	Trajectory Recovery From Ash	Bài báo khoa học	Phân tích dữ liệu lớn	2017	★★★★★
5	Quyền được lãng quên và bảo vệ dữ liệu cá nhân	Bài báo tạp chí	Phân tích pháp lý	2025	★★★★★

6	Quyền được lãng quên theo pháp luật EU	Bài báo tạp chí	Phân tích luật	2023	★★★★
7	Bình luận quy định dữ liệu cá nhân Việt Nam	Bài báo tạp chí	Phân tích pháp lý	2024	★★★★
8	Quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân	Bài báo tạp chí	Phân tích pháp lý	2024	★★★
9	Quyền được lãng quên từ thực tiễn EU	Nghiên cứu	Phân tích án lệ	2022	★★★
10	Pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lao động	Nghiên cứu học thuật	Phân tích luật	2025	★★★★

5. Kết luận

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những vấn đề pháp lý quan trọng trong kỷ nguyên số. Các nghiên cứu học thuật cho thấy rằng việc xây dựng khung pháp lý phù hợp không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân mà còn góp phần tạo môi trường pháp lý minh bạch cho hoạt động kinh tế số.

Đối với Việt Nam, việc tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội số và quá trình hội nhập quốc tế.

Danh mục tài liệu tham khảo (Harvard)

Schmitt, J., Miller, K. and Skiera, B. (2021) 'The Impact of Privacy Laws on Online User Behavior', *Journal of Marketing Research*.

Wagner, I. (2022) 'Privacy Policies Across the Ages', *arXiv preprint*.

Linden, T., Khandelwal, A., Harkous, H. and Fawaz, K. (2018) ‘The Privacy Policy Landscape After the GDPR’, arXiv preprint.

Xu, F. et al. (2017) ‘Trajectory Recovery From Ash: User Privacy Is NOT Preserved in Aggregated Mobility Data’, arXiv preprint.

Nguyễn Phương Thảo và Lê Phước Ý (2025) ‘Quyền được lãng quên và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân’, Tạp chí Công Thương.

Phan Thảo Đan và Đoàn Đức Thắng (2023) ‘Quyền được lãng quên theo quy định của Liên minh châu Âu’, Tạp chí nghiên cứu lập pháp.

Nguyễn Hồ Bích Hằng (2024) ‘Bình luận quy định về dữ liệu cá nhân trong pháp luật Việt Nam’, Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam.

Nguyễn Phạm Thanh Hoa (2024) ‘Quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân’, Tạp chí Khoa học Pháp lý.

Bạch Thị Nhã Nam (2022) ‘Quyền được lãng quên từ thực tiễn phán quyết của Liên minh châu Âu’, Tạp chí nghiên cứu pháp lý.